

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת עפיף עבד
אכרם חסון

פ/25/6317

הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון – כשירות למינוי קאדי מדי'הב), התשפ"ו–2025

תיקון סעיף 9 1. בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג–1962¹, בסעיף 9(א)(1), במקום "בעל ותק של חמש שנים לפחות כאיש" יבוא "איש".

דבריו הסבר

במהלך השנים פעלו בתי הדין הדתיים הדרוזיים במסגרת כללים אשר הונהגו לגבי בתי דין דתיים דרוזיים בלבנון. במשך השנים נוספו לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג–1962 (להלן – החוק), עדכונים שונים, ובכל הנוגע לכשירות לכהונה כקאדי מדי'הב נוספו בשנת 2011 סעיפים אשר הוסיפו דרישות כשירות מינימלית, ובהם דרישה אקדמית של תואר מוכר, קיום בחינת התאמה וכיוצא בזה. איש דת דרוזי, המתקבל לקהילה הדתית הדרוזית הוא איש דת לכל דבר ועניין מיום קבלתו לקהילה, ובקיאותו והתאמתו אינם מתבססים על קביעה שרירותית של ותק.

על כן, מוצע לתקן את סעיף 9(א)(1) לחוק הקובע את דרישת הכשירות לכהונת קאדי מדי'הב. על פי התיקון המוצע, די בהותרת הדרישה שמדובר באיש דת דרוזי שיש לו נגישות לכתבי הדת הדרוזית ולכתבי הפרשנות שלה, ללא דרישת ותק, שכן ההתאמה נבדקת ממילא על ידי ועדת המינויים רק לאחר שהסאיס של בית התפילה במקום מושבו של המועמד אישר את היותו איש דת ראוי להנחת דעתה של ועדת המינויים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בכסלו התשפ"ו (24.11.2025)

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 20.